

Caso de estudio modificado de 9.2 de materiales del curso “Aspectos legales y de explotación del software libre” Universitat Oberta de Catalunya. Febrero 2007.

© Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya . Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona

© Autores: Malcom Bain, Manuel Gallego Rodríguez, Manuel Martínez Ribas y Judit Rius Sanjuán

Se garantiza permiso para copiar, distribuir y modificar este documento según los términos de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 o cualquiera posterior publicada por la Free Software Foundation, sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera o trasera. Se dispone de una copia de la licencia en el apartado “GNU Free Documentation License” de este documento.

Objetivos

- Aprender cómo defender los derechos relativos a la creación y distribución de software.
- Considerar el ámbito de los usos permitidos de software libre bajo GPL.

Método

- Lectura del caso.
- Establecer una estrategia para defender los derechos como autor de programa.
- Redacción de una carta exigiendo el cumplimiento de la licencia.
- Redacción de una defensa, defendiendo los derechos de uso otorgados por la licencia GPL.

Iván Lasser

Iván Lasser es ingeniero en sistemas y desarrollador de software independiente. Ha trabajado en varios proyectos comerciales como empleado de empresas grandes y como autónomo para clientes particulares. En su tiempo libre, estudia programas de software libre como Linux, Mozilla, Sendmail, OpenOffice, JBoss, Samba, etc. y programa para sí mismo.

Particularmente, ha desarrollado una serie de módulos, extensiones e interfaces, en Java y otros lenguajes, que permiten interconectar sistemas operativos diferentes (Windows, Linux, OS2). Iván ha publicado su código en Internet, aplicándole la licencia GPL y reservándose el derecho de distribuir las mismas aplicaciones de manera propietaria o comercial. Ha recibido comentarios y sugerencias de varios programadores de Estados Unidos y Alemania para optimizar el código y un desarrollador de Venezuela le ha enviado algunos componentes y líneas de código para agregar a sus interfaces. El desarrollo sigue de manera abierta, con aproximadamente 10 personas de diferentes países interesadas y siguiendo el progreso.

Controversia

A través de amigos que trabajan en varias empresas del sector, Iván se ha percatado de que dos de estas empresas (empresa A, donde Iván ha trabajado como empleado en el pasado reciente y empresa B) han incorporado partes de su código a aplicaciones propias.

- La primera empresa (A) utiliza varios programas de software libre en sus propios sistemas y el departamento de sistemas de la empresa ha aprovechado el código de Iván publicado en Internet para descargarlo e integrarlo con sus aplicaciones principales. Las extensiones e interfaces de Iván permiten vincular las aplicaciones y los datos del servidor de web (Apache) y el back office (un AS-400 con OS2) y transferir datos entre ellas, principalmente relativos a la facturación y al servicio de análisis financiero.
- La segunda empresa (B) ha contratado los servicios de una empresa consultora de informática (C) para desarrollar una nueva extensión de su plataforma de comercio electrónico (Apache, WebLogic, Java), que debe vincularse con bases de datos almacenadas en los servidores centrales (Windows NT, SQLServer). La consultora tiene un contrato de desarrollo en los términos comerciales habituales, otorgando una cesión total relativa al código programado por la consultora y cláusulas de confidencialidad para mantener los

secretos de negocio y métodos de desarrollo de la consultora C. Algunas cláusulas del acuerdo de desarrollo entre las empresa B y C figuran a continuación.

Cláusulas relevantes del contrato entre empresas B y C:

“OBJETO DEL CONTRATO”

“El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de programación que el cliente (empresa B), con arreglo a los términos y condiciones establecidos en las cláusulas del presente documento, encarga al prestatario (empresa C), que acepta, para que a través de sus empleados le preste las horas de servicios profesionales que sean necesarias, estableciéndose dicha prestación de servicios mediante la realización de la labor de programación, consistente en la elaboración de la aplicación informática descrita en el anexo I, de acuerdo con las instrucciones y en base a la información y datos que aporte el cliente.”

“OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO”

“1) El prestatario se obliga a prestar los servicios contratados por el cliente bajo las instrucciones y supervisión del mismo orientados al desarrollo de una aplicación informática especificada en el anexo I con la máxima diligencia y conforme a las mejores prácticas existentes en el mercado al día de la fecha del presente contrato.”

“2) Una vez finalizado el trabajo de programación, el prestatario entregará al cliente el código fuente y el objeto de la aplicación informática resultante, así como todo el material previo, incluidos los diseños y todas las transformaciones y actualizaciones de la misma, la descripción detallada y el manual de la aplicación informática, conteniendo las normas de uso en el formato y en las condiciones especificadas en el anexo I.”

“3) El prestatario se compromete a elaborar y entregar al cesionario o usuario el manual de uso de la aplicación informática.”

“4) En el caso de que sea necesaria para la elaboración de la aplicación informática la utilización de aplicaciones o componentes informáticos sobre los que recaigan derechos de terceros, el prestatario acreditará que puede usar legítimamente dichos componentes y aplicaciones para la prestación de los servicios objeto del presente contrato.”

“PROPIEDAD INTELECTUAL”

“1) El prestatario reconoce los derechos de propiedad intelectual del cliente sobre el resultado de la labor de programación del prestatario que renuncia a ejercitar cualesquiera derechos sobre el mismo. La titularidad de la aplicación informática alcanza a todos y cada uno de los trabajos susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual e industrial realizados en relación con la aplicación informática. En cualquier caso el prestatario cede al cliente en exclusiva los derechos de explotación que pudieran derivarse de la aplicación para todo el territorio mundial y por un periodo de setenta (70) años.”

“2) Dichos derechos protegen tanto el programa de ordenador que pueda resultar, como los datos, listados, diagramas y esquemas elaborados en la fase de análisis, el manual de aplicación, los restantes datos y los materiales de apoyo.”

“3) El prestatario reconoce que el producto de su labor de programación del prestatario pertenece exclusivamente al cliente y se compromete a no poner la aplicación informática de ninguna otra manera a disposición de otras personas, salvo de los empleados de su empresa que tengan que utilizarlo a los efectos de lo previsto en el presente contrato.”

“4) El prestatario será también responsable del incumplimiento de estas obligaciones por parte

de sus empleados o de terceros que accedieran a él por negligencia.”

“DURACIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTIA”

“La garantía se establece por un plazo de sesenta (60) días naturales a partir de la fecha de la instalación del programa informático en el equipo del cliente. Si el cliente no ha notificado la existencia de defectos al prestatario durante el referido plazo, se considerará que está conforme en todos los aspectos con el funcionamiento del programa, renunciando, a partir de entonces, a cualquier reclamación.”

“CONFIDENCIALIDAD”

“1) Los conocimientos y demás informaciones transmitidas entre las partes constituyen información propia y confidencial del prestatario y del cliente y su protección es de la máxima importancia. Por ello, ambas partes asumen la obligación de guardar dicha información como confidencial, adoptando las medidas apropiadas para asegurar que solamente aquellas personas autorizadas tengan acceso a la misma, entendiendo como personas autorizadas aquellos empleados de las partes que lo necesiten

para el desarrollo de la actividad objeto de este acuerdo.”

“2) No queda comprendida dentro de la obligación de confidencialidad aquí prevista la información recibida por una de las partes que: (i) ya sea conocida por tal parte antes de su transmisión y tal parte pueda justificar la posesión de la información; (ii) sea información de general o público conocimiento; (iii) haya sido recibida de terceros legítimos titulares de la misma, sin que recaiga sobre ella obligación de confidencialidad; (iv) haya sido desarrollada independientemente por la parte que la recibe sin haber utilizado total o parcialmente información de la otra parte; (v) haya sido su transmisión a terceros aprobada o consentida previamente y por escrito por la parte de la que procede la información; y/o (vi) haya sido solicitada por una autoridad administrativa o judicial.”

“3) La información confidencial no podrá ser revelada a terceros ni durante la vigencia del presente contrato ni a la finalización del mismo durante un periodo de dos años.”

“RELACIÓN”

“La relación entre las partes tiene exclusivamente carácter mercantil, no existiendo vínculo laboral alguno entre el cliente y el personal del prestatario que eventualmente esté prestando sus servicios en el domicilio social de aquél.”

“ANEXO I - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA”

“Aplicación informática: datos identificativos, especificaciones técnicas, funcionalidades, características del programa a desarrollar, descripción del servicio, módulos que comprende, etc.”

Iván considera que las tres empresas están haciendo un uso comercial no autorizado de su código, dado que las aplicaciones de las empresas son propietarios y no se publica su código. Según él, la licencia GPL bajo la cual distribuyó el código en Internet exige que cualquier usuario (persona que realiza una explotación del código) mantenga “abiertos” los sistemas que lo incorporan.

Preguntas y actividades

Vosotros sois “abogados” amigos de Iván, consultados por él para defender sus derechos.

- 1) ¿Cuáles son los derechos de Iván en las aplicaciones en cuestión?

- 2) ¿Qué derechos ha mantenido y qué derechos ha cedido?
- 3) ¿Hay otros derechos que intervienen en el asunto?
- 4) ¿Qué incumplimientos han acaecido, según vosotros?
- 5) ¿Qué se puede hacer para ayudar a Iván? ¿Qué puede exigir? Pensad una estrategia (plan de acción) para defender los derechos de Iván.